

온라인투자연계금융업자의 개별업무별 표준 내부통제기준
(제9조 관련)

1. 차입자의 신용평가업무 관련 내부통제

가. 신용평가업무 행위 준칙

- (1) 온라인투자연계금융업자(이하 "회사"라 한다.)가 신용평가대상을 상품별로 구분하여 각각의 평가 기준과 방법을 기술한 평가방법을 갖추고, 신용평가전문인력은 해당 평가방법에 기초하여 신용평가업무를 수행하도록 하는 사항
- (2) 신용평가와 관련된 적합한 지식과 경험을 보유한 신용평가전문인력으로 평가실무 관련 팀 또는 부서를 구성하여 신용평가업무를 수행하도록 하는 사항
- (3) 신용평가전문인력 이외의 임직원이 신용평가 및 신용평가 과정에 참여하지 않도록 하는 사항
- (4) 차입자의 비협조로 신용평가를 위한 자료가 부족하여 신뢰성 있는 신용평가의 수행에 심각한 의문이 제기되는 경우, 신용평가에 기초한 연계대출을 거부하도록 하는 사항
- (5) 신용평가과정에 편견이 개입되는 것을 방지하고 신용평가과정의 일관성을 유지하도록 하는 사항
- (6) 신용평가방법을 주기적으로 점검하여 개선하고 개선에 필요한 인적·재정적 자원을 충분히 배분하도록 하는 사항

나. 신용평가담당조직의 구성

주주, 이사회, 기타 회사의 일반적인 의사결정기구와는 독립적인 평가조직의 구성 및 의사결정의 보장에 관한 사항

다. 사후관리

차입자에 대하여 연계대출이 실행된 이후에도 지속적으로 차입자에 대하여 모니터링을 실시하여 정기적으로 그 결과를 분석하고, 차입자의 현재의 상황과 미래의 전망이 변경되는 경우에는 적시에 신용평가내용을 조정하는 등의 투자자 보호 조치에 관한 사항

라. 신용평가 방법의 공시

- (1) 공시내용의 정확성, 공시의 적시성, 공시정보의 불균형 해소 등 공시 원칙에 관한 사항
- (2) 신용평가방법과 관련된 주요 관행, 절차 및 평가 프로세스와 이에 중대한 변경에 대한 공시 방법에 관한 사항

마. 불공정행위의 금지

- (1) 특정 차입자에게 유리한 신용등급을 부여하여 연계대출을 허용하거나, 불리한 신용등급을 부여하여 수수료를 과다 수취하는 등의 행위
- (2) 신용평가 수행 과정에서 업무상 취득한 정보를 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 하는 행위
- (3) 기타 관련 법규에서 불공정행위로 금지하고 있는 행위

바. 신용평가자료 및 기밀정보의 관리

- (1) 신용평가자료 보관에 관한 정책과 신용평가를 위해 수집한 정보의 관리지침에 관한 사항
- (2) 신용평가자료를 연계대출실행일로부터 최소한 3년 동안 보관하여야 하며, 평가자료의 보관 및 관리 상태를 주기적으로 점검하도록 하는 사항
- (3) 신용평가자료를 그 종류별로 법 및 규정에서 정한 보존기간(계약서 등 권리·의무 및 중요한 사실관계에 관한 자료의 경우에는 당해 권리·의무 및 사실관계의 종료일부터 기산) 동안 서면, 전산자료 또는 마이크로필름 등의 형태로 기록·유지하는 것에 관한 사항

(4) 기밀정보의 보호 및 관리에 관한 사항

(5) 회사 및 임직원이 기밀정보를 업무 수행에 관련된 목적으로만 이용하고, 회사가 수립한 정보관리 절차 및 정책을 준수하도록 하는 사항

2. 정보제공기준에 관한 내부통제

가. 온라인투자연계금융업자 또는 온라인투자연계금융업자가 취급하는 금융서비스에 관한 정보를 언론기관에 제공함에 있어 거짓의 사실 또는 근거가 희박하거나 일반인의 오해를 유발할 수 있는 주장이나 예측이 제공되는 것을 방지하기 위한 사항

나. 시장상황 또는 연계투자에 관한 정보를 대외적으로 제공함에 있어 다음 각 목의 사항을 고려하여 이를 제공받는 자의 오해를 방지하기 위한 사항

(1) 전체적 맥락에서 당해 정보가 불필요한 오해를 유발할 소지가 있는지 여부

(2) 정보제공 대상자의 지식 및 이해수준

(3) 내용의 복잡성이나 전문성에 비추어 정보의 전달방법이 상대방에게 정확하게 정보가 전달될 수 있는지 여부

3. 이용자 신용정보의 관리·보호에 관한 내부통제

가. 이용자 신용정보의 관리·보호를 위한 정책수립 등의 절차와 시스템 구축에 관한 사항

나. 이용자 신용정보의 관리·보호 담당자 지정 및 그 역할에 관한 사항

다. 임직원의 이용자 신용정보 오·남용을 방지하기 위한 사항

4. 자금세탁행위의 효율적 방지체계 구축·운영에 관한 내부통제

가. 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제4조제1항 또는 같은 조 제2항에 따른 자금세탁행위 혐의거래(이하 “혐의거래“라 한다.)의 보고절차 및 방법에 관한 사항

나. 혐의거래의 보고책임자 및 전담직원의 지정에 관한 사항

다. 혐의거래 보고 관련 자료의 보존에 관한 사항

라. 혐의거래 보고 관련 사실의 비밀 보장에 관한 사항

5. 민원 및 분쟁의 처리에 관한 내부통제

가. 민원 및 분쟁을 공정하고 효율적으로 처리하기 위한 전담조직의 설치에 관한 사항

나. 민원 및 분쟁의 처리절차, 보고체계, 처리결과 회신 등에 대한 지침의 마련에 관한 사항